PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1

Tipo documento:
PETIÇÃO INICIAL
Evento:
DISTRIBUÍDO POR SORTEIO
Data:
11/12/2023 15:11:13
Usuário:
SC068003 - SILVIA THAYANNA GARCIA PEREIRA
Processo:
5037094-24.2023.8.24.0008
Sequência Evento:
1

MAYER ALBANEZ
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OAB/SC 2097

(47) 3842-1050
Http://www.mayeradvogados.adv.br
Avenida Marcos Konder, 1207, 62, Centro, Itajaí, SC.

AO JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE BLUMENAU, ESTADO DE SANTA CATARINA.

SÉRGIO ROBERTO PROBST, CPF 482.947.219-72, residente e domiciliado na Rua Bahia, 5800, Salto Weissbach, município de Blumenau/SC, CEP 89032-001, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por sua procuradora abaixo assinado, interpor AÇÃO DE CONHECIMENTO COM TUTELA DE URGÊNCIA em face de BANCO PAN AS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 59.285.411/0001-13, com sede na Rua Doutor José Bonifácio Malburg, Nº 204, Complemento: S04, Centro, Itajaí/SC, CEP: 88301-350, pelos fatos e fundamentos que passa a expor.

I – Breve Relato

O Autor adquiriu o veículo HONDA/HR-V EX CVT, cor preta, placa QIX2299/SC, RENAVAM 01124514608, na data de 21/11/22, dia exato da transferência, quitação e baixa no gravame, conforme demonstra registro no Detran em anexo.

Dados do Veículo de placa QIX2299 — Em 08/12/2023 10:45:55

Placa	Renavam	Placa Anterior	Tipo	Categoria	Espécie	Lugares
QIX2299	1124514608	QIX2299/	6-AUTOMOVEL	1-Particular	1-Passageiro	5

Marca/Modelo	Fabricação/Modelo	Combustível	Cor	Carroceria	Categoria DPVAT
153761 - HONDA/HR-V EX CVT (Nacional)	2017/2017	16-Alcool-Gasol	11-PRETA	999-NAO APLICAVEL	1

Nome do Proprietário Atual	Nome do Principal Condutor	Recadastrado DETRAN
S***** R****** P*****		DetranNet

Nome do Proprietário Anterior	Origem dos Dados do Veículo
A****** K***** T*****	CADASTRO

Município de Emplacamento	Licenciado	Data de aquisição	Situação
BLUMENAU	2023 CRLV Digital	09/11/2022	EM CIRCULAÇÃO

Restrição à Venda: Sem gravame

Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional de Gravame: Nenhuma informação pendente até esta data

Restrições: Nenhuma restrição registrada até esta data

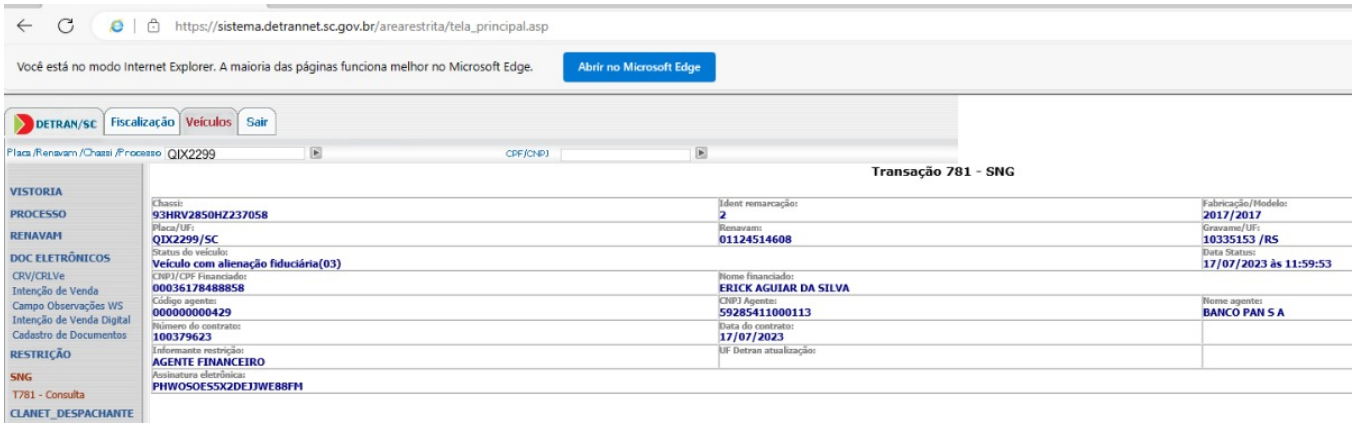
No dia 30 de Novembro de 2023, o Autor, após negociação com um terceiro, estava iniciando o processo de venda do veículo quando se deparou com um financiamento no Banco Ré, em nome de outra pessoa, com gravame indevido em seu veículo, feito pelo Detran/RS.

Inconformado, tentou entrar em contato com o Réu na tentativa de resolver o problema, pois precisava vender o veículo e o comprador queria urgência na realização do negócio. Porém, não obteve nenhuma iniciativa do Réu em apurar e consertar o seu erro ao solicitar o gravame indevido.

Provavelmente por fraude, hoje o veículo se encontra com um impedimento de venda e transferência, pois consta um gravame de alienação fiduciária feita entre o Réu e Erick Aguiar da Silva, CPF: 361.784.888-58, pessoa totalmente desconhecida do Autor (documento comprobatório em anexo).

MAYER | ALBANEZ
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OAB/SC 2097

(47) 3842-1050
Http://www.mayeradvogados.adv.br
Avenida Marcos Konder, 1207, 62, Centro, Itajaí, SC.



Por imprudência, negligência e imperícia, o banco réu deixou de cumprir com o dever de cuidado ao efetuar uma **alienação fiduciária indevida de um veículo**, principalmente, sem a ciência e autorização do proprietário, provavelmente mediante fraude.

Dessa forma, mostra-se inequívoco os danos materiais e morais sofridos pelo Autor, gerando o dever de indenizar.

II – Responsabilidade Objetiva

O ponto central da presente demanda trata da Responsabilidade Objetiva do Banco Réu. Conforme narrado, não houve qualquer precaução nas atividades da empresa Ré, que pelo risco da atividade deveria tomar os cuidados necessários para evitar este tipo de ocorrência.

O risco inerente à atividade exige da empresa maior agilidade e cautela no gerenciamento destes dados, gerando o dever de RESSARCIR TODOS OS PREJUÍZOS ao agir de forma imprudente e negligente.

Vale frisar, por relevante, que o fato de o Autor ter seu veículo gravado com alienação fiduciária indevidamente pelo banco Réu e um terceiro, por si só, já configura o DANO MORAL, pois não conseguiu finalizar a negociação de venda do seu veículo, que estava impedido pelo gravame indevido.

Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva do banco, previsto no art. 927, § único, do CC e consolidado na Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

> *Súmula nº 479 STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".*

Nesse sentido é o entendimento majoritário sobre o tema:

> *"ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTOS - Contrato firmado com o banco com utilização de documento falsificado e assinatura totalmente*

MAYER ALBANEZ
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OAB/SC 2097

(47) 3842-1050
Http://www.mayeradvogados.adv.br
Avenida Marcos Konder, 1207, 62, Centro, Itajaí, SC.

diversa da assinatura da consumidora - Falha na prestação do serviço bancário - Golpe aplicado por terceiros fraudadores em prejuízo da consumidora - Excludentes de responsabilidade não configurados - Responsabilidade dos bancos pela atuação fraudulenta de terceiros, por se tratar de fortuito interno, ínsito aos riscos da atividade bancária - Determinação de cancelamento da conta bancária e dos descontos ilegais e indevidos realizados mensalmente na aposentadoria da consumidora - Danos materiais - Restituição simples dos valores descontados indevidamente - Dano moral caracterizado e decorrente de transtorno incomum e anormal - Engodo sofrido pela consumidora que causou angústia e aflição - Quantum indenizatório - Atenuação da desonra sofrida pelo lesado e desestímulo à entidade financeira - Notória capacidade econômico-financeira desta - Indenização fixada em R$3.000,00, que atende aos critérios de equidade e justiça estatuídos pelo artigo 6º da Lei 9.099/95 - Demanda parcialmente procedente - Recursos não providos". (TJSP; Recurso Inominado Cível 1008379-35.2018.8.26.0016; Relator (a): Luís Eduardo Scarabelli; Órgão Julgador: Segunda Turma Cível; Foro das Execuções Fiscais Municipais - SERV AN FAZ EST MUN; Data do Julgamento: 27/03/2019; Data de Registro: 27/03/2019).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DEDÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ***COMPRA DE VEÍCULO DESALIENADO. POSTERIOR REGISTRO DE GRAVAME. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO REALIZADO PELO AUTOR. FATO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA DA FINANCEIRA. DANO MORAL DEVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS****. I - Nos termos do artigo 333, II, do Código de Processo Civil, é ônus da financeira a comprovação de consumidor tenha firmado com ela um contrato de financiamento, de modo a ensejar uma lídima cobrança do inadimplente. Inexistente tal prova, tem-se por indevido o registro do gravame no veículo de propriedade do autor, pois não cabe ao suposto contratado o ônus de evidenciar um fato negativo. II* ***- Provado o dano, a negligência da ré e o nexo causal, cabível a indenização proposta, resta configurada a responsabilidade civil****, como preconiza o artigo 927 do Código Civil de 2002. III - O importe arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e demais circunstâncias que ensejaram o reconhecimento da inexistência do débito ou de qualquer gravame no veículo. IV - Sendo os honorários advocatícios fixados dentro dos critérios estabelecidos pelo artigo 20, § 30, do Códex de Ritos, apresenta-se justo o percentual arbitrado na importância de quinze por cento (15%) do valor da condenação, não havendo que se falar na sucumbência recíproca, tendo em vista que a parte autora, ora apelada, decaiu em parte mínima de seu pedido, sendo o caso de incidência do parágrafo único do artigo 21 do referido diploma*

MAYER ALBANEZ
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OAB/SC 2097

(47) 3842-1050
Http://www.mayeradvogados.adv.br
Avenida Marcos Konder, 1207, 62, Centro, Itajaí, SC.

> *processual. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO". (Apelação Cível N° 179745-64.2009.8.09.0044 / 200991797450 TJGO - Relator: Dr. Wilson Safatle Faiad - Juiz De Direito Substituto Em Segundo Grau, publicado no DJ eletrônico em 21/08/2013) – Grifo nosso.*

O liame lógico e necessário entre a conduta desidiosa da Instituição Financeira Ré e o dano causado ao Autor é patente, de forma que estão presentes todos os requisitos necessários para a condenação desta ao pagamento de indenização.

No presente caso, **o Autor teve injusta e indevidamente tolhido seu direito de propriedade**, porquanto não logrou êxito em finalizar a venda do seu veículo por causa do gravame indevido e sem total cabimento, **por falha do Réu**.

Nesse diapasão, deve ser considerada a repercussão danosa ao Autor, condenando o Réu à indenização devida.

III – Danos Morais

Conforme relatado, o dano moral fica perfeitamente caracterizado pelo dano sofrido pelo Autor **teve injusta e indevidamente tolhido seu direito de propriedade**, porquanto não logrou êxito em finalizar a venda do seu veículo por causa do gravame indevido e sem total cabimento, **por falha do Réu**. Isso expos ao Autor a um abalo ilegítimo, e neste caso, tem-se uma grave ofensa ao que dispõe o mesmo art. 5º da Constituição Federal em seu inciso X:

> *"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:*
> *(...)*
> *X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;"*.

Motivos suficientes que geram o dever de indenizar, a narrativa demonstra claramente o grave abalo moral sofrido pelo Autor em manifesto constrangimento ilegítimo. A doutrina ao lecionar sobre a matéria destaca:

> *"O interesse jurídico que a lei protege na espécie refere-se ao bem imaterial da honra, entendida esta quer como o sentimento da nossa dignidade própria (honra interna, honra subjetiva), quer como o apreço e respeito de que somos objeto ou nos tornamos mercadores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à integridade de seu corpo e de seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu amor-próprio (consciência do próprio valor moral e social, ou da própria dignidade ou decoro) e do seu patrimônio moral". (CAHALI,*

MAYER ALBANEZ
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OAB/SC 2097

(47) 3842-1050
Http://www.mayeradvogados.adv.br
Avenida Marcos Konder, 1207, 62, Centro, Itajaí, SC.

> *Yussef Said. Dano Moral. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 288).*

É ônus da financeira ré a comprovação de que o Autor teve ciência e autorização para que aquele ensejasse um contrato de alienação fiduciária com uma terceira pessoa, gravando o bem do Autor, de modo a gerar um impedimento e restringir o direito de propriedade do Autor com relação ao veículo. Inexistente tal prova, tem-se por indevido o registro do gravame no veículo de propriedade do autor.

Não se pode analisar isoladamente o constrangimento sofrido, mas a conjuntura de fatores que obrigaram o Autor a buscar a via judicial. Ou seja, deve-se considerar o grande desgaste do Autor nas reiteradas tentativas de solucionar o ocorrido sem êxito, gerando o dever de indenizar.

Trata-se também da necessária consideração dos danos causados pela **perda do tempo útil** (desvio produtivo) do Autor.

A jurisprudência, no mesmo sentido, ancora o posicionamento de que o desvio produtivo ocasionado pela desídia de uma empresa deve ser indenizado.

Assim, diante da evidência dos danos morais em que o Autor fora acometido, resta inequívoco o direito à indenização.

No tocante ao quantum, é cediço que não há no ordenamento jurídico parâmetros legais para a sua especificação, razão pela qual deve-se lançar mão de critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência, de forma a fixá-lo considerando as condições da vítima e voltado ao caráter preventivo e pedagógico para o causador do dano, como assevera a doutrina:

> *"Com efeito, a reparação de danos morais exerce função diversa daquela dos danos materiais. Enquanto estes se voltam para a recomposição do patrimônio ofendido, por meio da aplicação da fórmula "danos emergentes e lucros cessantes" (CC, art. 402), aqueles procuram oferecer compensação ao lesado, para atenuação do sofrimento havido. De outra parte, quanto ao lesante, objetiva a reparação impingir-lhe sanção, a fim de que não volte a praticar atos lesivos à personalidade de outrem."*[1].

Ou seja, enquanto o papel jurisdicional não fixar condenações que sirvam igualmente ao desestímulo e inibição de novas práticas lesivas, situações como estas seguirão se repetindo e tumultuando o judiciário.

Em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando o grau de culpa, o nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando em consideração as circunstâncias do caso, requer uma indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

---

[1] BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos Morais. 4ª ed. Editora Saraiva, 2015. Versão Kindle, p. 5423.

MAYER | ALBANEZ
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OAB/SC 2097

(47) 3842-1050
Http://www.mayeradvogados.adv.br
Avenida Marcos Konder, 1207, 62, Centro, Itajaí, SC.

IV – Tutela de Urgência

Assumindo um compromisso com a pacificação útil dos litígios, foram introduzidos na Lei Processual vigente diversos institutos que tiveram a função de amenizar os efeitos negativos do transcurso do tempo inerentes aos procedimentos judiciais.

A tutela de urgência, portanto, representa um compromisso da Justiça com os anseios sociais, na medida em que possibilita ao Juiz conceder ao demandante um provimento de urgência que "*provisoriamente lhe assegure o bem jurídico a que se refere a prestação de direito material reclamada como objeto da relação jurídica envolvida no litígio*".

Para tanto, exige-se como pressuposto a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300 do CPC.

No presente caso, os elementos permissivos da tutela antecipada se encontram presentes:

- a probabilidade do direito encontra-se respaldada pelo registro do Veículo no Detran, que consta o processo de **transferência da propriedade do veículo para o Autor, sem gravame**, em 22/11/2022;

Nenhuma multa em aberto cadastrada para este veículo até o momento.

Último Processo

Processo	Interessado	Início em
01203241/2022	490******15	21/11/2022 às 17h13min
Situação		Final em
Encerrado		22/11/2022 às 10h35min

Serviço	Execução em
Baixa de Alienação Fiduciária	Em 21/11/2022 às 17h13min
Transferência de Propriedade	Em 21/11/2022 às 17h13min
Geração de guia de pagamento	Em 21/11/2022 às 17h13min
Auditoria	Em 22/11/2022 às 10h35min
Emissão de CRV/CRLVe	Em 22/11/2022 às 10h36min

Recurso de Infração

Nenhum Processo de Recurso de Infração cadastrado para este veículo até o momento.

Editais de Notificação CEDO

Nenhum edital de notificação CEDO para este veículo.

Não Possui valor como NADA CONSTA !

- o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo insurge do fato maior: Cada dia que se passa o veículo **perde o valor de venda, além de que o Autor corre o risco de perder a oportunidade venda do veículo**.

Portanto, atendidos à saciedade os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a justificar a pronta prestação jurisdicional, que se tornará ineficaz, caso se aguarde a decisão de mérito desse processado, o Autor requer: seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA inauldita altera parts, para ordenar ao réu que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação desta decisão, proceda com a baixa do gravame no veículo junto ao Detran, sob pena de pagar multa diária ao autor no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e responder criminalmente pela prática do crime de desobediência; e seja a TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA cumprida com a imediata expedição de Carta com Aviso de Recebimento endereçada ao demandado, junto com a citação para o feito.

MAYER ALBANEZ
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OAB/SC 2097

(47) 3842-1050
Http://www.mayeradvogados.adv.br
Avenida Marcos Konder, 1207, 62, Centro, Itajaí, SC.

V – Inversão do Ônus da Prova

A sujeição das instituições financeiras às disposições do Código de Defesa do Consumidor foi declarada constitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2.591/DF DJU de 13.4.2007, p. 83.

Trata-se de redação clara da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

> *"Súmula 297 STJ: O Código de Defesa do consumidor é aplicável às instituições financeiras".*

Trata-se da materialização exata do Princípio da Isonomia, segundo o qual, todos devem ser tratados de forma igual perante a lei, observados os limites de sua desigualdade, sendo devido a inversão do ônus da prova.

VI – Conclusão:

Isto posto, requer:

a) A citação do Réu para, querendo, responder a presente demanda sob pena de revelia;
b) A procedência dos pedidos, para condenar as Rés ao pagamento de reparação por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
c) seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA inauldita altera pars, para condenar ao réu que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação desta decisão, proceda com a baixa do gravame no veículo junto ao Detran, sob pena de pagar multa diária ao autor no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e responder criminalmente pela prática do crime de desobediência; **e ao final da ação seja confirmada na sentença**, e que o Réu se abstenha de efetuar novo gravame no veículo objeto desta ação, sem a autorização expressa do Autor;
d) seja a TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA cumprida com a imediata expedição de Carta com Aviso de Recebimento endereçada ao demandado, junto com a citação para o feito;
e) A produção de todos os meios de prova admitidos em direito, em especial a juntada da documentação em anexo e a oitiva de testemunhas;
f) a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes em percentual não inferior a 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença;
g) Por fim, manifesta o interesse na audiência conciliatória, nos termos do art. 319, inciso VII, do CPC.

Dá-se à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinte mil reais).
Nestes termos, pede deferimento.

Datado eletronicamente.

Sílvia Thayanna Garcia Pereira
OAB/SC 68.003

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1

Tipo documento:
DESPACHO/DECISÃO
Evento:
CONCEDIDA A TUTELA PROVISÓRIA
Data:
13/12/2023 15:35:52
Usuário:
BALTAZAR - IOLMAR ALVES BALTAZAR
Processo:
5037094-24.2023.8.24.0008
Sequência Evento:
8

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE Nº 5037094-24.2023.8.24.0008/SC

REQUERENTE: SERGIO ROBERTO PROBST

REQUERIDO: BANCO PAN S.A.

DESPACHO/DECISÃO

1. SERGIO ROBERTO PROBST ajuizou a presente *Ação de Conhecimento com Tutela de Urgência* em face de BANCO PAN S.A.

Aduz que é proprietária do veículo automotor HONDA/HR-V EX CVT, placas QIX2299/SC, RENAVAM 01124514608, adquirido em 9/11/2022, e que, ao fazer a venda do bem para terceiro, tomou conhecimento de que há, no registro do prontuário do veículo junto ao Detran/RS, anotação de gravame de alienação fiduciária em favor do banco requerido. Aduz que o gravame é indevido, porquanto o veículo não possui financiamento.

Diante desses fundamentos, requereu, em sede de liminar, a concessão de tutela antecipada para compelir a parte requerida a retirar do registro do veículo o gravame de alienação fiduciária indevido.

Decido.

2. Em se tratando de pedido de tutela provisória de urgência antecipada, o seu deferimento está condicionado à presença dos seguintes requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil: (a) a probabilidade do direito do autor; e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos n. 5 e 9, dando conta de que, realmente, a parte autora tem registrado em seu nome o veículo HONDA/HR-V EX CVT, placas QIX2299/SC, RENAVAM 01124514608, livre de ônus, adquirido em 9/11/2022, e que, em 17/7/2023, foi anotada a informação de registro de alienação fiduciária pela parte requerida para a pessoa de Erick Aguiar da Silva (doc. 10).

A propósito, colhe-se do nosso Tribunal de Justiça:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ANTECIPOU TUTELA ORDENANDO A BAIXA DE REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO CADASTRO DE VEÍCULO PERTENCENTE AO AGRAVADO, À AUSÊNCIA DE QUALQUER TRANSAÇÃO. RELAÇÃO NEGOCIAL COM TERCEIRO. GRAVAME INDEVIDO. BAIXA BEM DETERMINADA. LEGITIMIDADE PARA A EXCLUSÃO DE QUEM FEZ A ANOTAÇÃO. DESPROVIMENTO. O proprietário de veículo automotor que vê inscrito, indevidamente, por estabelecimento de crédito, no cadastro do Detran relativo ao bem, gravame que não pactuou, de fato tem direito de fazê-lo excluir e quem fez anotar esse gravame indevido há de providenciar sua baixa. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 0175049-61.2013.8.24.0000, de Blumenau, rel. Domingos Paludo, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 27-10-2016).*

Por fim, o perigo de dano reside no fato de que a restrição anotada no veículo de propriedade do autor o impede de dispor livremente do bem.

Isso posto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, **CONCEDO a tutela antecipada** e, em consequência, **DETERMINO** que a parte requerida proceda, no prazo de 15 dias, ao levantamento do gravame de alienação fiduciária informado no registro do veículo HONDA/HR-V EX CVT, placas QIX2299/SC, RENAVAM 01124514608 , de propriedade do autor SERGIO ROBERTO PROBST, CPF 48294721972.

4. Tendo em vista o congestionamento da pauta de audiências desta unidade, bem como diante do levantamento feito por este Juízo que aponta um baixo índice de acordos nas audiências de

conciliação envolvendo ações cíveis de um modo geral, aliado ao reduzido número de pessoal na unidade jurisdicional, objetivando efetivar o princípio constitucional da razoável duração do processo, deixo de marcar audiência de conciliação.

4.1. Faculto às partes, caso haja interesse, a qualquer momento, requerer a designação de audiência de conciliação, sem prejuízo de esforços para composição extrajudicial entre os interessados.

5. Cite-se a parte ré dos termos da inicial e intime-se-a para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do ofício AR ou mandado de citação, apresente a contestação, sob pena de, não o fazendo, presumirem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial (revelia), em conformidade ao artigo 335, inciso II, combinado ao artigo 344, ambos do Código de Processo Civil.

5.1. Havendo requerimento, recolhidas as respectivas diligências, com base no procedimento sugerido pela Circular CGJ n. 222/2020, autorizo desde já a citação por meio do aplicativo WhatsApp, no(s) número(s) indicado(s). Para tanto, deve constar expressamente do mandado a possibilidade de cumprimento por meio não presencial, em atenção às orientações impostas na Circular CGJ n. 222, de 17 de julho de 2020.

6. Havendo contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar réplica.

Intime(m)-se. Cumpra-se.

Documento eletrônico assinado por **IOLMAR ALVES BALTAZAR, Juiz de Direito** , na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **310052909126v4** e do código CRC **0ac358ad**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): IOLMAR ALVES BALTAZAR
Data e Hora: 13/12/2023, às 15:35:52

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1

Tipo documento:
CONTESTAÇÃO
Evento:
PROCURAÇÃO - BANCO PAN S.A. (SC047610 - RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA)
Data:
31/05/2024 20:49:56
Usuário:
SC047610 - RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA
Processo:
5037094-24.2023.8.24.0008
Sequência Evento:
43

BANCO PAN

CONTESTAÇÃO

Processo nº 5037094-24.2023.8.24.0008
Autor: SERGIO ROBERTO PROBST
Réu: Banco PAN

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau -SC

ILEGITIMIDADE PASSIVA – MERO FINANCIADOR – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – **CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO**

FATOS E PEDIDOS

- Parte autora narra ter sido surpreendido com a inserção de gravame no seu veículo pelo PAN, sem sua anuência ou conhecimento;
- Requer a liberação do gravame, indenização por dano moral e material em decorrência dos fatos.

RAZÕES PARA IMPROCEDÊNCIA

Ilegitimidade passiva do Banco	Contratação de financiamento legítima	Exercício Regular do Direito por parte do PAN	Venda negociada e finalizada pelo lojista, **sem participação do PAN**
Mero meio de pagamento para operação de compra do veículo	**Contratação com o PAN sem irregularidades**, com apresentação de documentos da parte autora	Inserção de Gravame decorrente de contratação legítima	Lojista em posse dos **documentos originais e oficiais** do veículo

PRELIMINARMENTE

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente cabe mencionar que o Banco PAN NÃO é parte legítima para responder a presente demanda.

O Banco PAN tão somente financiou os valores para aquisição do veículo, desse modo, recebeu a solicitação feita pelas partes, uma delas sendo o lojista L **SENGBUSCH VEICULOS LTDA** e do outro lado o comprador. Portanto, a responsabilidade do PAN deve ser afastada integralmente, uma vez que atuou como agente financeiro e de boa-fé.

Desse modo, impõe-se o **reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco PAN, extinguindo-se o feito, sem julgamento de mérito,** nos termos do disposto no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

DENUNCIAÇÃO DE L SENGBUSCH VEICULOS LTDA

Caso seja ultrapassada a preliminar arguida, com base no disposto no art. 125, I do CPC, impõe-se a denunciação à lide da empresa L SENGBUSCH VEICULOS LTDA CNPJ 35.177.802/0001-56, única responsável pela reparação dos danos supostamente sofridos pela parte autora, eis que atuou como revendedor do veículo. Sendo que o Banco PAN tão somente financiou os valores para aquisição do veículo.

Ainda, requer a denunciação à lide L SENGBUSCH VEICULOS LTDA CNPJ 35.177.802/0001-56,, por ter atuado como revendedor do veículo e possível contribuidor pelos danos sofridos pela parte autora.

MÉRITO

DA AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Culpa Exclusiva de Terceiro

Considerando que não há qualquer irregularidade na contratação realizada junto ao Banco PAN, conforme restará comprovada, e que a instituição financeira figurou meramente como financiadora dos valores para aquisição do veículo em questão, a presente ação deverá ser julgada totalmente improcedente. Vejamos:

O lojista L SENGBUSCH VEICULOS LTDA CNPJ acima mencionado realizou a venda do veículo HR-V - 4P - Completo - EX-CVT 4X2 1.8 16v(FlexOne) firmando **Contrato de Compra e Venda** com o Sr. Erick Aguiar da Silva

Vale ressaltar que **o PAN não participou da negociação da venda**, inclusive não é parte do referido contrato.

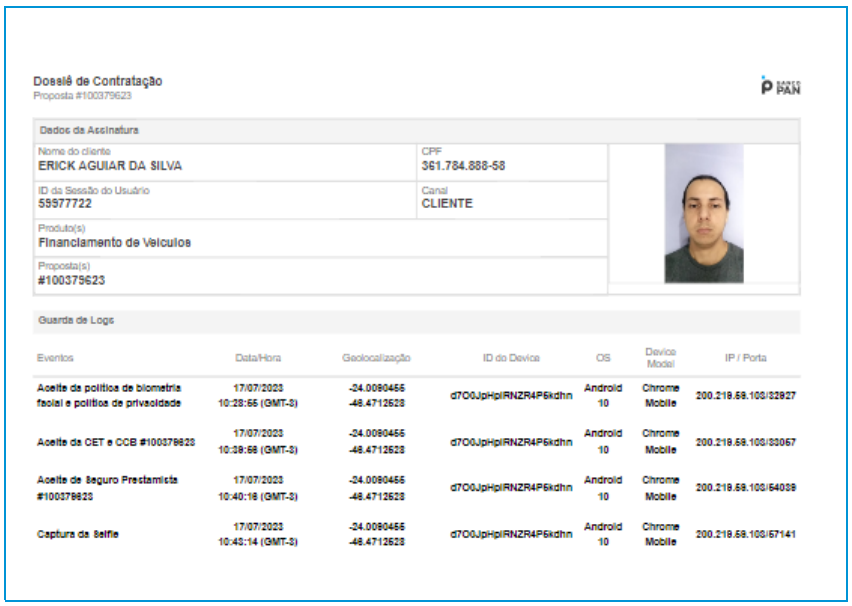
Cédula de Crédito Bancário - Proposta 100379623

BANCO PAN

Emitente		
Nome/Razão Social ERICK AGUIAR DA SILVA		CPF 361.784.888-58
Endereço AV DAS LARANJEIRAS, 1450 , APTO 200 - JUSCELINO KUBITSCHEK - 97035420		
Cidade SANTA MARIA		UF RS
Telefone (13) 97401-1084	Celular (13) 97401-1084	E-mail erickaguiar@rocketmail.com

Concessionária/Loja L SENGBUSCH VEICULOS LTDA	
Valor total do(s) bem(s) R$80.000,00	CNPJ 35.177.802/0001-56
Há outros BENS/GARANTIAS qualificados em instrumento anexo? Não	

Em 17/07/2023 foi firmada, através da loja/concessionária L SENGBUSCH VEICULOS LTDA a contratação do financiamento nº 100379623, com assinatura do contrato para aquisição de veículo HR-V - 4P - Completo - EX-CVT 4X2 1.8 16v(FlexOne)



Dossiê de Contratação
Proposta #100379623

Dados da Assinatura

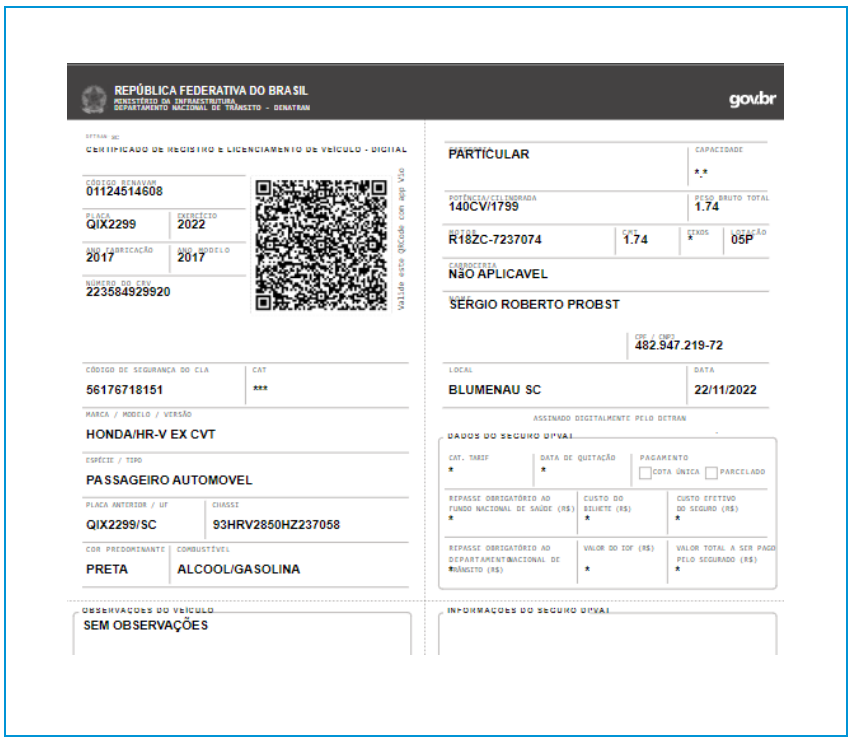
Nome do cliente: ERICK AGUIAR DA SILVA	CPF: 361.784.888-58
ID da Sessão do Usuário: 55977722	Canal: CLIENTE
Produto(s): Financiamento de Veículos	
Proposta(s): #100379623	

Guarda de Logs

Eventos	Data/Hora	Geolocalização	ID do Device	OS	Device Model	IP / Porta
Aceite da politica de biometria facial e politica de privacidade	17/07/2023 10:28:55 (GMT-3)	-24.0090455 -48.4712628	d7O0JpHplRNZR4P5kdhn	Android 10	Chrome Mobile	200.219.59.100/32927
Aceite da CET e CCB #100379623	17/07/2023 10:38:58 (GMT-3)	-24.0090455 -48.4712628	d7O0JpHplRNZR4P5kdhn	Android 10	Chrome Mobile	200.219.59.100/33057
Aceite de Seguro Prestamista #100379623	17/07/2023 10:40:18 (GMT-3)	-24.0090455 -48.4712628	d7O0JpHplRNZR4P5kdhn	Android 10	Chrome Mobile	200.219.59.100/64039
Captura da Selfie	17/07/2023 10:43:14 (GMT-3)	-24.0090455 -48.4712628	d7O0JpHplRNZR4P5kdhn	Android 10	Chrome Mobile	200.219.59.100/67141

No momento da formalização do contrato de financiamento o lojista, responsável pela venda, utilizou-se de documentos originais e oficiais do veículo.

Ademais, os documentos do veículo utilizados na contratação do financiamento obedecem aos padrões do Estado emissor e é exatamente o mesmo juntado no processo em questão.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN
gov.br

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM: 01124514608
PLACA: QIX2299
EXERCÍCIO: 2022
ANO FABRICAÇÃO: 2017
ANO MODELO: 2017
NÚMERO DO CRV: 223584929920
Valide este QRCode com app Viu

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA: 56176718151
CAT: ***
MARCA / MODELO / VERSÃO: HONDA/HR-V EX CVT
ESPÉCIE / TIPO: PASSAGEIRO AUTOMOVEL
PLACA ANTERIOR / UF: QIX2299/SC
CHASSI: 93HRV2850HZ237058
COR PREDOMINANTE: PRETA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO: SEM OBSERVAÇÕES

ESPÉCIE: PARTICULAR
CAPACIDADE: *.*
POTÊNCIA/CILINDRADA: 140CV/1799
PESO BRUTO TOTAL: 1.74
MOTOR: R18ZC-7237074
CMT: 1.74
EIXOS: *
LOTAÇÃO: 05P
CARROCERIA: NÃO APLICAVEL
NOME: SERGIO ROBERTO PROBST
CPF / CNPJ: 482.947.219-72
LOCAL: BLUMENAU SC
DATA: 22/11/2022
ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT
CAT. TARIF: *
DATA DE QUITAÇÃO: *
PAGAMENTO: ☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO
REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$): *
CUSTO DO BILHETE (R$): *
CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R$): *
REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R$): *
VALOR DO IOF (R$): *
VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$): *

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

Ainda é possível verificar que a parte autora sequer comprova suas alegações, dentre elas, a mais importante: a posse do veículo no momento do ingresso da ação.
Considerando todo material probatório, é evidente que não ocorreu nenhuma irregularidade na relação jurídica por parte da instituição, nenhum ato ilícito foi praticado, sendo o gravame inserido mero exercício regular de direito. **Portanto, a improcedência é solução justa para a presente demanda.**

Cumpre ressaltar que estamos diante de dois negócios jurídicos distintos. Veja-se:

CONTRATO DE COMPRA E VENDA		CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Contratação realizada entre a concessionária e o financiado, relativo à compra e venda do veículo. **Contrato sem intervenção do Banco PAN.**	≠	Contratação realizada entre o Banco PAN e o financiado, intermediada pela concessionária, consistente na concessão de recursos financeiros para realização da compra do bem **que não tem relação com as condições do veículo.**

Portanto, o PAN é parte apenas no contrato de financiamento (com regularidade já comprovada anteriormente), não tem qualquer responsabilidade sobre o contrato de compra e venda e a negociação entre a parte autora e o Lojista, bem como, não deu causa a qualquer dos fatos expostos na peça inicial.

O Banco PAN S.A., mero financiador, não pode sofrer todo o ônus patrimonial do valor do veículo ou ser responsabilizado pelos danos alegados uma vez que não agiu de qualquer forma para prejudicar ou sequer deu causa aos problemas percebidos pela parte autora. Portanto, **não há qualquer responsabilidade do PAN pela situação narrada**. Não há defeito na prestação do serviço pelo PAN (art. 14, §3º, inciso I do CDC) e, mesmo que houvesse, esse defeito decorreria *exclusivamente de fortuito externo resultante da atuação exclusiva de terceiros* (art. 14, §3º, inciso II do CDC), **não havendo qualquer conduta do Réu que possa ensejar uma condenação a título de danos morais e materiais, pois o Banco não fez parte do negócio jurídico**, estando plenamente afastado o NEXO DE CAUSALIDADE.

Como se pôde verificar, mostra-se descabido qualquer indenização devida pela empresa Ré em favor da parte autora, por danos materiais e morais supostamente experimentados, tendo em vista a ausência de falha na prestação do serviço em relação ao PAN, sendo os danos ocasionados por fato de terceiro, estando plenamente afastado o NEXO DE CAUSALIDADE.

BAIXA DE GRAVAME – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSSÍVEL AO BANCO
Necessidade de expedição de ofício ao DETRAN

Na remota possibilidade de V. Exa. entender pelo acolhimento do pedido de baixa do gravame, há a necessidade de expedição de ofício diretamente ao Detran para tal fim, tendo em vista que o banco, após a inclusão no CETIP (Antigo Sistema Nacional de Gravames), possui apenas 30 dias para realizar o cancelamento e a correção dos dados.

INAPLICABILIDADE DE QUALQUER INDENIZAÇÃO
Ausência de Requisitos

Para que qualquer indenização seja cabível, se faz necessário três requisitos:

Ato Ilícito → **Dano** → **Nexo Causal**

Os supostos **danos materiais decorreram de culpa exclusiva de terceiro ou da parte autora**, por dedução lógica, inexiste prova que estabeleça liame entre a conduta e as responsabilidades do réu e o prejuízo alegado, devendo o pedido ser julgado improcedente.

Quanto ao pedido de dano moral, este se desfaz na medida em que inexiste ato ilícito comprovado e atribuído ao banco réu, uma vez que os supostos danos sofridos decorreram de culpa exclusiva de terceiro.

Diante disto, deve ser afastada a qualquer responsabilidade do réu pelos danos alegados, vez que restou comprovada a excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, I e II do CDC.

JURISPRUDÊNCIA

"RECURSO ESPECIAL. 1. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO CONSTATADO. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ***INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. PRECEDENTES.*** *2. RECURSO PROVIDO". (Resp nº 1.552.295-SP – Terceira Turma – Ministro Relator Marco Aurélio Bellizze – 30/11/2015).*

"DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONTRATO ACESSÓRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO COSUMIDOR. DEFEITO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula n. 297), mas apenas em relação aos serviços atinentes à atividade bancária. Por certo que o banco não está obrigado a responder por defeito de produto que não forneceu tão-somente porque o consumidor adquiriu-o com valores obtidos por meio de financiamento bancário. Se o banco fornece dinheiro, o consumidor é livre para escolher o produto que lhe aprouver. No caso de o bem apresentar defeito, o comprador ainda continua devedor da instituição financeira. 2. ***Não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento que propicia numerário ao consumidor para aquisição de bem que, pelo registro do contrato de alienação fiduciária, tem sua propriedade transferida para o credor.*** *3. Recurso especial conhecido e provido." (Resp nº 1.014.547/DF – Quarta Turma – Ministro Relator João Otávio de Noronha - 25/08/2009).*

PEDIDOS

- Preliminarmente, requer o acolhimento das preliminares arguidas, com a extinção do feito conforme art. 485, inc. VI, do CPC;
- Improcedência da Ação com a condenação da parte autora ao pagamento da sucumbência;
- Subsidiariamente, caso entenda pela baixa do gravame, requer a expedição de ofício ao Detran por se tratar de obrigação de fazer impossível ao banco;
- Produção de todas os meios de prova em Direito admitidas;

Por fim, requer sejam todas as publicações e intimações realizadas em nome do advogado **Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA**, inscrita na **OAB/SC 47.610**, **sob pena de nulidade**.

Em caso de intimações para audiências virtuais, requer seja feita a intimação/comunicação desse ato através do endereço: ebaudiencia@ernestoborges.com.br, sem prejuízo de publicação do ato no Diário Oficial.

Pede deferimento.

Florianópolis/SC, 31 de maio de 2022.

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA
OAB/ SC 47.610

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1

Tipo documento:
PETIÇÃO
Evento:
PETIÇÃO - REFER. AO EVENTO: 46
Data:
04/07/2024 15:20:54
Usuário:
SC026015 - RAFAEL MAYER DA SILVA
Processo:
5037094-24.2023.8.24.0008
Sequência Evento:
48

MAYER | ALBANEZ
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OAB/SC 2097

(47) 3842-1050
Http://www.mayeradvogados.adv.br
Avenida Marcos Konder, 1207, 62, Centro, Itajaí, SC.

AO JUÍZO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BLUMENAU, SC.

Sérgio Roberto Probst, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, por intermédio do seu procurador, apresentar sua MANIFESTAÇÃO À DEFESA E IMPUGNAÇÃO DE DOCUMENTOS:

Preliminar de Intervenção de Terceiros

O Banco Réu levantou a preliminar de intervenção de terceiros, argumentando que a inclusão do gravame no veículo de propriedade do Autor decorreu de ação de um terceiro, o que eximiria o Banco de responsabilidade. Tal alegação não merece prosperar pelos seguintes motivos: Veja-se:

Conforme previsto no art. 927, parágrafo único do Código Civil, e consolidado pela Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, incluindo fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.

O risco do negócio é do Banco PAN, que deve garantir a segurança e a veracidade das operações realizadas em seu nome. A inclusão indevida de gravame no veículo do Autor, sem sua ciência ou consentimento, evidencia falha na prestação de serviço e negligência do Réu.

Logo, sendo o risco do negócio do banco réu, deve a preliminar ser rejeitada.

Quanto aos documentos:

O fato do veículo não estar no Estado do Rio Grande do Sul no momento da inclusão do gravame apenas reforça a tese de fraude e erro por parte do Réu. O Autor não pode ser penalizado por um ato ilícito que não deu causa. A alienação fiduciária foi registrada de forma indevida, causando transtornos ao Autor, que viu seu direito de propriedade violado, impedindo a venda do bem e causando-lhe prejuízos financeiros e morais.

O contrato de alienação fiduciária foi assinado na localização geográfica 24°00'32.6"S 46°28'16.5"W, correspondente ao endereço Rua Cantora Emilinha Borba, 4731 - Canto do Forte, Praia Grande - SP, 11700-280. Este fato demonstra que o veículo sequer estava no Rio Grande do Sul, reforçando a tese de fraude. O endereço fornecido na documentação apresentada pelo Réu, Avenida das Laranjeiras, 1450, Apto 200, Juscelino Kubitschek, Santa Maria, RS, é fraudulento e não corresponde à realidade, conforme demostra-se:

MAYER | ALBANEZ
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OAB/SC 2097

(47) 3842-1050
Http://www.mayeradvogados.adv.br
Avenida Marcos Konder, 1207, 62, Centro, Itajaí, SC.

Cédula de Crédito Bancário - Proposta 100379623

BANCO PAN

Emitente		
Nome/Razão Social **ERICK AGUIAR DA SILVA**		CPF **361.784.888-58**
Endereço **AV DAS LARANJEIRAS, 1450 , APTO 200 - JUSCELINO KUBITSCHEK - 97035420**		
Cidade **SANTA MARIA**		UF **RS**
Telefone **(13) 97401-1084**	Celular **(13) 97401-1084**	E-mail **erickaguiar@rocketmail.com**

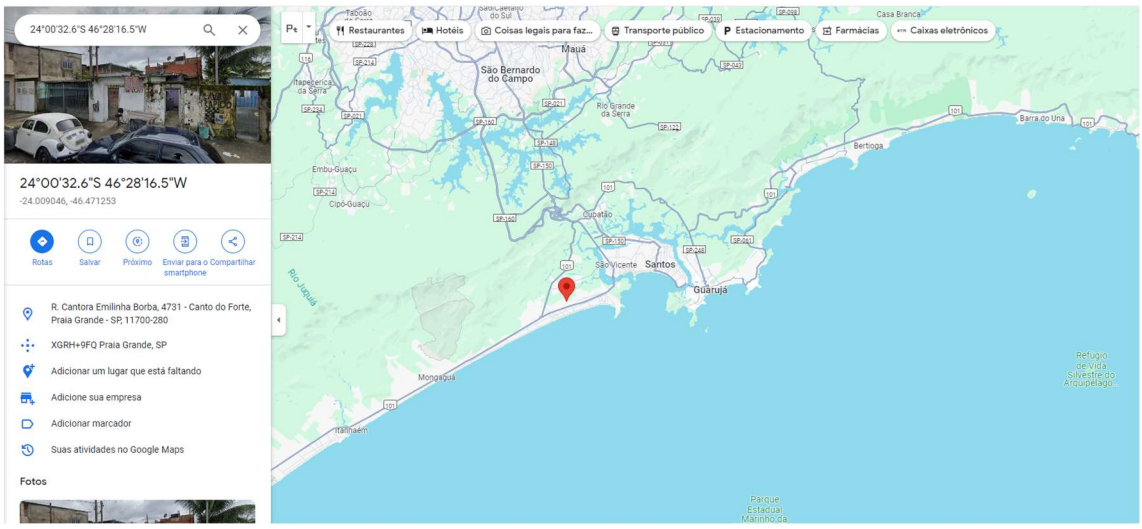
Cédula de Crédito Bancário - Proposta 100379623

BANCO PAN

DECLARO, assim como também declaram os GARANTIDORES SOLIDÁRIOS, se for o caso, que li/lemos, compreendi/compreendemos e estou/estamos ciente/cientes acerca das disposições sobre o tratamento de meus/nossos dados pessoais contidas nas cláusulas 25, 25.1, 25.2 e 25.3 e, quando previsto nessas cláusulas, sobre a necessidade de consentimento, aqui declaro/declaramos que consenti/consentimos com o tratamento de dados pessoais conforme acima exposto.

Assinatura do cliente

Geolocalização	**-24.0090455, -46.4712528**
Data e hora	**17 de Julho de 2023 / 10:39:56**
Nome do cliente	**ERICK AGUIAR DA SILVA**
CPF	**361.784.888-58**
ID da sessão usuário	**59977722**



MAYER | ALBANEZ
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OAB/SC 2097

(47) 3842-1050
Http://www.mayeradvogados.adv.br
Avenida Marcos Konder, 1207, 62, Centro, Itajaí, SC.

O Banco Réu anexou documentos para justificar a regularidade do gravame. Entretanto, tais documentos devem ser impugnados. Os documentos apresentados pelo Réu não comprovam a existência de relação jurídica entre o Autor e o terceiro envolvido na suposta alienação fiduciária.

A ausência de assinatura do Autor ou de qualquer prova de sua anuência à inclusão do gravame torna os documentos ineficazes para legitimar a ação do Réu. A documentação apresentada não desconstituí a evidência de fraude, mas sim a reforça, visto que o Autor jamais teve qualquer vínculo com o terceiro mencionado ou autorizou a inclusão do gravame em questão.

Daí que o autor teve seu direito de propriedade cerceado indevidamente, o que configura dano moral passível de indenização. É necessário frisar que:

- A indevida inclusão do gravame causou ao Autor prejuízo financeiro ao impedir a venda do veículo, além de expô-lo a situações constrangedoras e desgastantes.
- A desídia do Banco Réu em resolver a questão administrativamente agravou ainda mais o sofrimento do Autor, que precisou buscar amparo judicial para ter seu direito reconhecido.
- A jurisprudência é pacífica quanto ao dever das instituições financeiras de indenizar pelos danos causados a terceiros por falhas em suas operações, conforme já exposto na petição inicial.
- O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 479, estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Em casos semelhantes, os tribunais têm reconhecido o direito à indenização por danos morais em situações de inclusão indevida de gravame em veículos, especialmente quando comprovada a falta de cuidado da instituição financeira.

Tira-se do TJSC:

> APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA COM PLEITO CONDENATÓRIO. INSERÇÃO DE GRAVAME EM VEÍCULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ENSEJADORES DE ABALO MORAL. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. INSERÇÃO DE GRAVAME ORIUNDA DE FRAUDE NO FINANCIAMENTO EFETUADO EM NOME DE TERCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INSURGÊNCIA COMUM ENTRE AS PARTES. VALOR DA

MAYER | ALBANEZ
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OAB/SC 2097

(47) 3842-1050
Http://www.mayeradvogados.adv.br
Avenida Marcos Konder, 1207, 62, Centro, Itajaí, SC.

INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS VEROSSÍMEIS PARA MAJORAR OU MINORAR O MONTANTE INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ARBITRADA NA ORIGEM EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
(TJSC, Apelação n. 5020084-78.2020.8.24.0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Eliza Maria Strapazzon, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 06-07-2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE. INCLUSÃO INDEVIDA DE GRAVAME NO VEÍCULO DO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DO AUTOR. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM À EXTENSÃO DO DANO E À DIGNIDADE DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 944 DO CÓDIGO CIVIL. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DA CAPACIDADE FINANCEIRA DAS PARTES, BEM COMO DO CARÁTER PEDAGÓGICO E INIBIDOR DA REPRIMENDA, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJSC, Apelação n. 5001134-56.2023.8.24.0218, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Denise Volpato, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 07-05-2024).

Diante do exposto, o Autor requer: (i) que seja encerrada a fase postulatória e como ato contínuo que (ii) se determine a organização e saneamento do processo[1], com

[1] Seção IV Do Saneamento e da Organização do Processo
Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:
I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;
II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;
III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ;
IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;
V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

MAYER | ALBANEZ
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OAB/SC 2097

(47) 3842-1050
Http://www.mayeradvogados.adv.br
Avenida Marcos Konder, 1207, 62, Centro, Itajaí, SC.

a indicação de pontos controvertidos, senão (iii) a designação de audiência com os procuradores das partes para em cooperação com o juízo fixar os pontos sobre os quais devem incidir das provas.

RAFAEL MAYER DA SILVA, Adv.
OAB/SC 26.015
OAB SP 400.358

---

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.
§ 2º As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz.
§ 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.
§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.
§ 5º Na hipótese do § 3º, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas.
§ 6º O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato.
§ 7º O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados.
§ 8º Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização.
§ 9º As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências.

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1

Tipo documento:
DESPACHO/DECISÃO
Evento:
DESPACHO
Data:
22/10/2024 15:24:16
Usuário:
BALTAZAR - IOLMAR ALVES BALTAZAR
Processo:
5037094-24.2023.8.24.0008
Sequência Evento:
52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5037094-24.2023.8.24.0008/SC

AUTOR: SERGIO ROBERTO PROBST

RÉU: BANCO PAN S.A.

DESPACHO/DECISÃO

1. Indefiro o pedido de denunciação da lide, porquanto incabível tal modalidade de intervenção de terceiros em demandas regidas pela legislação consumerista, consoante art. 88 da Lei 8.078/1990.

Sobre o referido preceito legal consumerista, Nelson Nery Junior ensina que “o sistema do CDC veda a utilização da denunciação da lide e do chamamento ao processo, ambas ações condenatórias, porque o direito de indenização do consumidor é fundado na responsabilidade objetiva. Embora esteja mencionada como vedada apenas a denunciação da lide na hipótese do CDC 13 par. ún., na verdade o sistema do CDC não admite a denunciação da lide nas ações versando lides de consumo” (Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 1997. p. 1.402).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entende que “o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda a denunciação da lide nas ações fundadas em relação de consumo, permeadas por responsabilidade objetiva, facultado o direito de regresso em processo autônomo” (TJSC, AC 2006.019417-8, Marcus Tulio Sartorato, 20.03.2007).

2. As demais preliminares serão analisadas por ocasião da sentença, por envolver análise da questão de fundo da controvérsia.

3. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem e justifiquem as provas que, eventualmente, ainda pretendam produzir, sem prejuízo do julgamento conforme o processo se encontra.

3.1. Havendo interesse na produção de prova oral, no mesmo prazo, a parte deverá especificar se pretende o depoimento pessoal e/ou oitiva de testemunhas, sendo que, neste último caso, **deverá desde já juntar o rol respectivo com a qualificação das mesmas, observando-se o número não superior a três para prova de cada fato** (artigo 357, parágrafos 4º e 6º, do Código de Processo Civil), **sob pena de preclusão e perda da prova a ser produzida**.

Saliento, outrossim, para a hipótese de as testemunhas comparecerem independentemente de intimação ou para oitiva por videoaudiência (artigo 7º da Resolução Conjunta GP/CGJ n. 24, de 28 de agosto de 2019), que a ausência do depósito do rol respectivo incidirá na preclusão e perda deste meio probando.

3.2. Havendo pedido de prova pericial, deve a parte informar a especialidade do Perito.

3.3. Em caso de pedido de expedição de ofício, indicar o destinatário, endereço e informações a serem prestadas, sob pena de indeferimento.

4. Não havendo pedido de provas, tornem os autos conclusos para julgamento antecipado.

Documento eletrônico assinado por **IOLMAR ALVES BALTAZAR, Juiz de Direito** , na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **310066998765v2** e do código CRC **8a5320a9**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): IOLMAR ALVES BALTAZAR
Data e Hora: 22/10/2024, às 15:24:15

5037094-24.2023.8.24.0008 **310066998765 .V2**

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1

Tipo documento:
DESPACHO/DECISÃO

Evento:
TERMINATIVA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS

Data:
18/03/2025 14:56:34

Usuário:
BALTAZAR - IOLMAR ALVES BALTAZAR

Processo:
5037094-24.2023.8.24.0008

Sequência Evento:
61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5037094-24.2023.8.24.0008/SC

AUTOR: SERGIO ROBERTO PROBST

RÉU: BANCO PAN S.A.

DESPACHO/DECISÃO

Cuida-se de embargos de declaração opostos porSERGIO ROBERTO PROBST contra a decisão exarada no evento 52, DESPADEC1, objetivando sanar omissão existente.

Decido.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Desse modo, considerando o princípio da economia processual que deve orientar o processo, bem como a facilitação do acesso à justiça, tenho que realmente a decisão embargada merece ser revista, para que seja proferido decisão saneadora.

Portanto, **acolho** os presentes embargos de declaração, para determinar que se inclua na fundamentação da evento 52, DESPADEC1 o seguinte:

"1.1. As partes estão devidamente representadas nos autos.

1.2. No que diz respeito ao ônus probatório, consigno que a distribuição será feita conforme determina o CDC, em razão da hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte ré.

1.3. Fixo os seguintes pontos controvertidos: a) legitimidade da parte ré; b) ocorrência de falha na prestação de serviços; c) extensão dos danos, caso caracterizados; d) responsabilidade civil; e e) eventual causa de excludente de responsabilidade."

Nos demais itens subsiste a decisão como lançada.

Intimem-se e aguarde-se a especificação de provas, consoante determinado na decisão retro.

Documento eletrônico assinado por **IOLMAR ALVES BALTAZAR, Juiz de Direito** , na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **310073217764v3** e do código CRC **23f4af0f**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): IOLMAR ALVES BALTAZAR
Data e Hora: 18/03/2025, às 14:56:33

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1

Tipo documento:
PETIÇÃO
Evento:
PETIÇÃO
Data:
22/04/2025 22:49:22
Usuário:
SC047610 - RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA
Processo:
5037094-24.2023.8.24.0008
Sequência Evento:
65

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DA 04ª VARA CÍVEL DE BLUMENAU - SC

Processo n.° 5037094-24.2023.8.24.0008

BANCO PAN S/A, já qualificado nos autos da ação em que contende contra **SERGIO ROBERTO PROBST,** vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, acusar ciência do despacho proferido nos autos, bem como reitera que não possui outras provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Por fim, requer sejam todas as intimações dirigidas exclusivamente ao advogado **RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/SC 47.610**, nos termos do art. 272, § 2° e § 5°, do CPC, sob pena de nulidade.

Em caso de intimações para audiências virtuais, requer seja feita a intimação/comunicação desse ato através do endereço: ebaudiencia@ernestoborges.com.br, sem prejuízo de publicação do ato no Diário Oficial.

Pede deferimento.

Florianópolis/SC, 22 de abril de 2025.

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB/SC 47.610

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1

Tipo documento:
DESPACHO/DECISÃO

Evento:
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Data:
08/01/2026 13:23:57

Usuário:
ORLANDOZANON - ORLANDO LUIZ ZANON JUNIOR

Processo:
5037094-24.2023.8.24.0008

Sequência Evento:
71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau

Rua Zenaide Santos de Souza, 363, sala 14 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47)3321-9395 - www.tjsc.jus.br - Email: blumenau.civel4@tjsc.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5037094-24.2023.8.24.0008/SC

AUTOR: SERGIO ROBERTO PROBST

RÉU: BANCO PAN S.A.

DESPACHO/DECISÃO

1. Defiro a produção da prova oral requerida, consistente na oitiva de **1 testemunha da parte autora** (Evento 66) e nas eventualmente arroladas pela parte ré, dentro do prazo de 15 dias contados da intimação desta decisão, cujo rol deve conter **a qualificação dos testigos, observando-se o número não superior a três para prova de cada fato** (artigo 357, parágrafos 4º e 6º, do Código de Processo Civil), **sob pena de preclusão e perda da prova a ser produzida**.

1.1. **Indefiro o pedido de tomada do depoimento pessoal dos envolvidos na demanda**, uma vez que, como se tem visto, servem tão somente para reafirmar os argumentos já apresentados na peça inicial e na resposta, o que, sem dúvida, é irrelevante para a solução do conflito.

Se houver alguma especificidade que justifique, concretamente, a produção de tal prova, deve a parte interessada pedir esclarecimentos e motivar o pedido conforme a peculiaridade observada.

1.2. **Designo o dia 04/03/2026 às 17:00 horas,** para a realização da **Audiência de Instrução e Julgamento** na modalidade **MISTA**.

1.3. A **Audiência Mista** ocorrerá mediante utilização da **plataforma *Microsoft Teams*** pelos participantes em videoconferência, além de presencialmente no Fórum desta Comarca, de modo que, nos casos de impossibilidade técnica, pessoal ou instrumental, de participação por algum dos envolvidos na solenidade pela plataforma *Microsoft Teams*, fica facultado o comparecimento presencial na sede do Fórum desta Comarca.

1.3.1. **A parte/advogado/testemunha que optar por participar da audiência de forma remota, deverá acessar ao sistema de videoconferência por meio do seguinte link:**

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2EzNjE4Y2YtZjQ4ZC00NWMyLWE2OGQtMDYxOTIxZjY4N2Zh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22400b79f8-9f13-47c7-923f-4b1695bf3b29%22%2c%22Oid%22%3a%221f94aa81-b482-4df7-834d-29767cf55630%22%7d

1.3.2. Alternativamente, poderá acessar a audiência pelo seguinte endereço - digitando o seguinte ID e senha:

https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/join-a-meeting

ID: 2 441 065 390 780

Senha: 6eS2si9t

1.3.3. O **link único** para acesso estará disponível, também, na capa do processo, na aba *"ações" > "audiência" > "link webconferência"*.

1.3.4. O acesso virtual pode se dar por meio de computador (*desktop* ou *notebook*) com câmera, captação do som da voz e acesso à *internet* ou de celular com câmera e acesso à *internet.*

1.3.5. Informo que para os usuários de sistemas IOS (Iphone) é necessário *download* do aplicativo *Microsoft Teams*.

1.3.6. Eventuais dúvidas poderão ser dirimidas na aba *Informações para usuários externos (advogados, partes e testemunhas)*, disponível em: **https://www.tjsc.jus.br/web/tecnologia-da-informacao/teams-videoconferencia**

1.4. Competirá aos advogados das partes interessadas informar e trazer as suas testemunhas ou promover a intimação para comparecimento (artigo 455 do Código de Processo Civil).

1.4.1. Ficam as partes advertidas que, caso se comprometam a trazer a testemunha independentemente de intimação, a ausência desta presencialmente ou na videoconferência implicará em desistência tácita da oitiva (artigo 455, § 2º, do Código de Processo Civil).

1.5. Sendo testemunha servidor público ou militar, ou arrolada pelo Ministério Público, ou por Defensor Dativo, deverá o Cartório, desde logo, promover a requisição e intimação para comparecimento na data acima marcada (artigo 455, parágrafo 4º, incisos III e IV, Código de Processo Civil).

1.6. Havendo testemunha reclusa em estabelecimento prisional ou adolescente internado institucionalmente, deverá o Cartório promover a requisição à autoridade para as providências necessárias.

1.7. Em relação às testemunhas residentes em outra Comarca, **poderão ser ouvidas pelo Sistema de Videoaudiência**, não havendo impedimento técnico, pessoal ou instrumental para tanto.

1.7.1. No entanto, havendo impedimento técnico, pessoal ou instrumental:

1.7.1.1. Fica advertida a parte interessada que as testemunhas residentes no Estado de Santa Catarina poderão ser ouvidas na Comarca de seu domicílio (Sala Passiva da respectiva Comarca), em sala exclusivamente destinada a este fim, sendo necessário então apenas solicitar, igualmente no prazo de 15 (quinze) dias, que seja feita a reserva da sala, sob pena de preclusão.

1.7.1.2. Tratando-se de testemunha que resida em outro Estado da Federação, **expeça-se a respectiva Carta Precatória,** com prazo de cumprimento de 90 (noventa) dias úteis (artigo 7º, parágrafo 1º, inciso II, da Resolução).

1.7.1.2.1. A distribuição da deprecata deverá ser efetuada pela unidade judiciária, na forma da Orientação n. 69/2019, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina, e conforme atualização prevista no Comunicado n. 25, de 10 de setembro de 2021.

Intimem-se. Cumpra-se.

Documento eletrônico assinado por **ORLANDO LUIZ ZANON JUNIOR, Juiz de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **310088291085v2** e do código CRC **c8d345fb**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ORLANDO LUIZ ZANON JUNIOR
Data e Hora: 08/01/2026, às 13:23:57